

และประตุรยณต์ก็ตาม แต่ในเวลากลางวันย่อมมีประชาชนมาติดต่อราชการต่างจากในช่วงเวลา กลางคืน ซึ่งถึงแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะมีโคมไฟส่องสว่างเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นที่ลับตาคน เนื่องจากอยู่ข้างตึกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี และมีประชาชนเดินทางสัญจร น้อยลงโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนัก อีกทั้งถนนสายดังกล่าวมิใช่ถนนสายหลักของเมือง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่จอดรถยนต์ราชการคันดังกล่าวไว้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ นาฬิกา จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา จึงเดินทางกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุ และผู้ฟ้องคดีกับพวกซึ่งนั่งอยู่ในร้านอาหารเป็นเวลานาน และแม้ว่าร้านอาหารจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณลานจอดรถ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี แต่ผู้ฟ้องคดีกับพวกก็ไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ราชการ ที่จอดอยู่บริเวณด้านข้างตึกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีได้ เนื่องจากมีตึกของสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดชลบุรีตั้งขวางบดบังการมองเห็น ทำให้ลานจอดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรีปลอดคนและง่ายต่อการที่รถยนต์ของทางราชการจะถูกโจรกรรม ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ใน ภาวะเช่นนั้นพึงจะต้องทราบและใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังจอดรถยนต์ราชการทิ้งไว้ ณ สถานที่ดังกล่าว และใช้เวลารับประทานอาหารเป็นเวลานานถึง ๓ ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลานาน กว่าปกติและอยู่ห่างไกลจากจุดที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้ความระมัดระวังดูหรือมองเห็นได้โดยง่าย โดยไม่มีผู้ใดเฝ้าหรือดูแล และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้มอบหมายให้นาย จ. ซึ่งเป็นผู้ติดตาม เดินออกจากร้านอาหารไปดูแลรถยนต์ราชการอยู่เป็นระยะ ๆ ก็ตาม แต่ก็ก็เป็นเพียงข้ออ้าง เพื่อให้ตนพ้นผิด ข้ออ้างและข้อต่อสู้ของผู้ฟ้องคดีหาได้เพียงพอที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดูแล รักษารถยนต์ราชการดังเช่นวิญญูชนควรพึงปฏิบัติ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่า กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อสาเหตุ ที่ทำให้รถยนต์ราชการสูญหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี โดยตรง มิใช่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่สามารถนำเหตุดังกล่าวมาหักส่วน ความรับผิดของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๓๘๘,๑๒๕ บาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖



ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๔)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังมีหนังสือถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อขอทราบแนวปฏิบัติกรณีที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงการโต้แย้งหรือคัดค้านการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำที่วิญญูชนในภาวะเช่นนั้นสามารถปฏิบัติได้เท่าที่จะไม่ทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนจากการกระทำผิดทางวินัยฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดังนั้นเมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้ทักท้วงหรือคัดค้านการขออนุมัติงบประมาณของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล และการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามในฎีกาเบิกเงิน จึงไม่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญกับพวกได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ พิจารณาแล้วได้มีหนังสือถึงอำเภอคูเมืองให้ดำเนินการทางวินัยและละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเห็นว่าการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญมียอดเงินที่จ่ายเกินกว่าจำนวนที่ระเบียบกำหนด เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ต่อมา



กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวเบิกจ่ายเงินสะสมไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่การนำเงินสะสมไปใช้ดังกล่าวเป็นการใช้เพื่อจัดทำบริการสาธารณะและประชาชนได้รับประโยชน์ จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังไม่ตกท้วงหรือคัดค้านการขออนุมัติงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และลงนามในฎีกาเบิกเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเกินกว่าเงินสะสม ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ โครงการ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เพื่อให้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม นาย จ. ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้คัดค้านและไม่ยินยอมลงนามจ่ายเงินสดดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ยกเลิก ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงนาย จ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อขอทราบแนวปฏิบัติ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการแทนนาย จ. แต่นาย จ. กลับสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่นาย จ. ทราบดีว่าการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังจะได้ตรวจฎีกาและลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงินแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ รวมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้าง และตรวจฎีกาเบิกเงินของหัวหน้าส่วนโยธาและลงนามร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในภายหลัง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงนาย จ. ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงการโต้แย้งหรือคัดค้านการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำที่วิญญูชนในภาวะเช่นนั้นสามารถปฏิบัติได้เท่าที่จะไม่ทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนจากการกระทำผิดทางวินัยฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้ทักท้วงหรือคัดค้านการขออนุมัติงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่ผู้ฟ้องคดี



ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญลงนามในฎีกาเบิกเงิน ไม่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๒/๒๕๖๓)

ทนายทนายธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐก็ต่อเมื่อได้ความว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภาระงานที่นาง ศ. ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีเป็นงานด้านการเงินในการตรวจสอบการเบิกจ่าย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจรับพัสดุ ลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ครุภัณฑ์ตามใบตรวจรับพัสดุสูญหายหรือตรวจไม่พบ จึงหาใช่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของนาง ศ. อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาง ศ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะทนายทนายธรรมของนาง ศ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท ท. ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มิได้ประกอบติดตั้งครุภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และครุภัณฑ์บางส่วนสูญหายหรือตรวจไม่พบ อีกทั้งยังได้ตรวจสอบพบว่าบริษัท ท. ไม่ได้จดทะเบียนประกอบการพาณิชย์อีกต่อไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มี



คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และมีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพร้อมทั้งความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กรณีของนาง ศ. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๖ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ ผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่า แม้จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดยมีความเห็นว่า ในส่วนของนาง ศ. ซึ่งตามตำแหน่งมีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ว. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ แม้ในทางปฏิบัติไม่มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดก็ตาม แต่ในการปฏิบัติงานด้านการเงินในการตรวจสอบด้านการจ่าย นาง ศ. ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายย่อมทราบว่าได้มีการดำเนินการด้านพัสดุจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายให้แก่บริษัทผู้ขายแล้ว ในฐานะรักษาการหัวหน้างานการคลังและพัสดุควรต้องจัดการหรือดำเนินการทางทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่นาง ศ. ไม่ได้จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการมีอยู่จริงของครุภัณฑ์และการเบิกใช้ครุภัณฑ์ตามระเบียบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อได้ พฤติการณ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าเสียหายจำนวน ๓,๔๔๗,๘๒๘.๙๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๖๘๘,๕๖๕.๗๙ บาท แต่เนื่องจากนาง ศ. ได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้จัดการมรดกและทายาทโดยธรรมของนาง ศ. ให้ชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉยไม่ยอมชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๖๘๘,๕๖๕.๗๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ท. เดิมกำหนดให้ผู้ขายต้องส่งมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๖,๙๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ณ อาคารหอประชุม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ แต่ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและบริษัท ท. ได้มีการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองครั้ง โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ กำหนดให้ส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดรายละเอียดการส่งมอบและแบ่งงวดงานงวดเงินเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๖,๙๖๙,๐๐๐ บาท จ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ



วิทยาศาสตร์ ๑ ชุดทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญา และงวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ทำการติดตั้งและตกแต่งความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้ ติดตั้งครุภัณฑ์ห้อง PHYSICAL จำนวน ๒ ห้อง ติดตั้งครุภัณฑ์ห้อง BIO จำนวน ๒ ห้อง ติดตั้งครุภัณฑ์ห้อง CHEMICAL จำนวน ๒ ห้อง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ให้เรียบร้อยครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ขาย สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้บริษัท ท. ส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน ๑ ชุด พร้อมการติดตั้งและตกแต่งความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ทั้งหมดจนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า บริษัท ท. ผู้ขาย ได้มีการส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะได้ทำการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ในงานงวดที่ ๑ ตลอดจนได้มีการเบิกจ่ายเงินในงานงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัท ท. แล้วก็ตาม แต่การส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ในงานงวดที่ ๑ เป็นการส่งมอบครุภัณฑ์ที่บริษัท ท. จะต้องดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงอุปกรณ์พร้อมใช้งานให้เรียบร้อยครบถ้วน เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ลักษณะของครุภัณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในงานงวดที่ ๑ จึงไม่ได้ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยให้อยู่ในลักษณะของครุภัณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา ประกอบกับหากไม่มีการติดตั้งครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในงานงวดที่ ๒ ย่อมถือว่า ผู้ขายยังดำเนินการตามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไม่แล้วเสร็จ การส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวเฉพาะในงานงวดที่ ๑ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการส่งมอบพัสดุที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๑ (๖) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามข้อ ๗๑ (๔) ของระเบียบดังกล่าว อันจะถือว่าเป็นการได้มาซึ่งพัสดุของส่วนราชการตามข้อ ๑๕๑ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับเหตุแห่งการที่แก้ข้อประจำห้องปฏิบัติการจำนวน ๔๘๐ ตัว และครุภัณฑ์จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ สูญหายหรือตรวจไม่พบส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่อาจส่งมอบสถานที่ที่จะติดตั้งครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ขายได้ เนื่องจากอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ในสัญญากำหนดให้เป็นสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด เป็นเหตุให้มีการส่งมอบครุภัณฑ์ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าว และมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจากเดิมที่กำหนดให้ส่งมอบ



ครุภัณฑ์พร้อมการติดตั้งครุภัณฑ์แล้วผู้ขายจึงจะสามารถเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ กรณีดังกล่าวจึงทำให้ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามสัญญาในลักษณะที่ไม่อยู่ในสภาพครุภัณฑ์ที่มีการประกอบและติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมใช้งาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในสภาพที่เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถตรวจรับเป็นพัสดุเพื่อลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุและเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนตามข้อ ๑๕๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ นาง ศ. ในฐานะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดการหรือดำเนินการลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนตามข้อ ๑๕๒ ของระเบียบดังกล่าว

นอกจากนั้น ผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางยังได้ให้ความเห็นว่า นาง ศ. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ ซึ่งตามตำแหน่งมีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ว. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มีระบบการบังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเสนอเรื่องที่จะดำเนินการและพิจารณาผ่านขึ้นสู่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง คือ รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ ประกอบกับที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาง ศ. จะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่อได้ความว่านาง ศ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามหนังสือของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ มอ ๑๐๑/๗๑๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนาง ศ. ในช่วงที่มีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ท. ว่าภาระงานที่นาง ศ. ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจรับพัสดูลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาย ว. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เอกสารก่อนการตรวจรับพัสดุจะไม่ผ่านนาง ศ. จะผ่านเฉพาะเอกสารเบิกจ่ายเพื่อเสนอผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แต่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารและดำเนินการเบิกจ่าย จะมีนาง ศ. มาช่วยดูแล ทั้งนี้ ตามรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐



และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอุทธรณ์โดยกล่าวอ้างตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางที่ให้ความเห็นว่า นาง ศ. เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินในการตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย ย่อมทราบว่าได้มีการดำเนินการด้านพัสดุจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายให้แก่บริษัท ท. ผู้ขายแล้ว จึงควรต้องจัดการหรือดำเนินการทางทะเบียนพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ก็ตาม แต่ตั้งที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่า ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบและตรวจรับในนางนวดที่ ๑ ไม่อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่กำหนดให้เป็นครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามสัญญาในนางนวดที่ ๒ ในส่วนของการติดตั้งครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จก่อน การที่นาง ศ. เป็นเพียงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินในนางนวดที่ ๑ ให้แก่บริษัท ท. ผู้ขาย จึงหาได้มีผลให้นาง ศ. จะต้องดำเนินการจัดการหรือดำเนินการทางทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แต่อย่างใด ประกอบกับในขณะที่นาง ศ. ทำการเบิกจ่ายเงินในนางนวดที่ ๑ ให้แก่บริษัท ท. ก็ได้มีการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในนางนวดที่ ๑ ตามลำดับการบังคับบัญชา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ในขณะนั้นว่า ครุภัณฑ์ที่ได้มีการส่งมอบตามใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ สูญหายหรือไม่ครบถ้วน กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่แก้ข้ออ้างห้องปฏิบัติการจำนวน ๔๘๐ ตัว และครุภัณฑ์จำนวน ๑๕ รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในนางนวดที่ ๑ ตามใบตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ สูญหายหรือตรวจไม่พบ จึงหาใช่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของนาง ศ. อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาง ศ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ศ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๔/๒๕๖๔ (ประชุมใหญ่))

โดยที่หลักการพื้นฐานของความรับผิดจากการกระทำละเมิด นั้น ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใด ๆ แล้วเกิดความเสียหายขึ้น จะต้องพึงได้ว่า เจ้าหน้าที่นั้นได้กระทำผิดต่อกฎหมาย โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นเหตุโดยตรงให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การจะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจึงต้องครบองค์ประกอบของความรับผิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าวด้วย การให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดใช้เงินค่าเสียหาย



ที่จะไม่ใช้ผลโดยตรงจากการกระทำ จึงขัดต่อหลักกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนหลายโครงการ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ ไม่ใช่ผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านงานช่าง ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจสอบความหนาคอนกรีตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นการสุ่มเจาะจำนวน ๓ จุด ปรากฏว่า ปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปเป็นจำนวนน้อยและเป็นความบกพร่องที่ยากแก่การตรวจพบด้วยวิธีการทั่วไป ทั้งขนาดความหนาของคอนกรีตอาจมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามระยะเวลาและสภาพการใช้งาน โดยหากปรากฏข้อบกพร่องเช่นว่านี้ ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องหรือว่ากล่าวเอากับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวได้เกิดการชำรุดเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการที่ปริมาณคอนกรีตขาดหายไปแต่อย่างใด อีกทั้งประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ดำเนินการควบคุมงานและทำการตรวจการจ้างไปตามศักยภาพของตนที่มีอยู่โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่นำไปพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือความรับผิดชอบทางวินัยด้านการคลังและงบประมาณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายดังกล่าวมิใช่ผลโดยตรงจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ กรณีจึงไม่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ



มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๒๖๖,๘๕๐ บาท และเรียกให้
ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินคนละ ๕๙,๓๐๐ บาท
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิงบประมาณ
๒๕๔๕ จำนวน ๒ สัญญา ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ควบคุมงาน และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔
เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีความหนาของคอนกรีตไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อุทธรณ์
คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดี
มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี
ทั้งสี่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักกฎหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมตรวจสอบ
ฝ่ายปกครอง มีหลายลักษณะ ทั้งการควบคุมตรวจสอบที่มีผลต่อการกระทำของฝ่ายปกครอง
เช่น การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการควบคุมตรวจสอบมุ่งที่จะทำให้
การกระทำนั้นไม่มีผลทางกฎหมายอีกต่อไปหรือยับยั้งการกระทำนั้น หรือการควบคุมตรวจสอบ
ที่มีผลต่อตัวบุคคลซึ่งผลของการควบคุมตรวจสอบจะนำไปสู่การใช้มาตรการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำการนั้นทั้งมาตรการบังคับทางอาญา มาตรการทางวินัย มาตรการทางวินัยการงบประมาณ
และการคลัง ตลอดจนมาตรการให้รับผิดชอบชดใช้เงินค่าเสียหาย โดยการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวมีลักษณะและวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละเรื่อง กล่าวคือ จะมีการดำเนินการทางอาญา
ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดอาญาและต้องการนำตัวบุคคลดังกล่าวไปรับโทษทางอาญา
การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการเพื่อมุ่งให้เกิดการรักษาวินัยของข้าราชการ การให้รับผิด
ทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นการลงโทษให้รับผิดชอบเป็นโทษปรับโดยมีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการเคารพและรักษาวินัยทางงบประมาณและการคลัง และการให้รับผิดชอบชดใช้เงิน
เป็นค่าเสียหายเป็นกรณีที่การกระทำของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยในบางกรณี



เมื่อฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจมีการควบคุมตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวได้ แต่ในบางกรณีการควบคุมตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ไม่อาจทำได้ทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะลักษณะและวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้ว

สำหรับปัญหาการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้เงินแก่หน่วยงานของรัฐนั้น แต่เดิมเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในทางที่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนในการร่วมรับผิดชอบ ถึงแม้สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายและต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเลย ก็ตาม อันก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้น จนกระทั่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว แต่ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยยังคงปรากฏกรณีที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้เงินอยู่เช่นเดิม ในเวลาต่อมาได้จัดให้มีระบบการควบคุมวินัยทางงบประมาณและการคลังขึ้นเป็นการเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขการไม่เคารพวินัยทางงบประมาณและการคลังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ดังนั้นความเข้าใจและหลักคิดในการใช้มาตรการบังคับในเรื่องต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความถูกต้องและชัดเจน ที่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย เพราะมิฉะนั้นจะยิ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และทำให้ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำหน้าที่ผิดแผกไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาหลักการพื้นฐานของความรับผิดจากการกระทำละเมิดแล้ว จะเห็นได้ว่าในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องใด ๆ แล้วเกิดความเสียหายขึ้น จะต้องพึงได้ว่า เจ้าหน้าที่นั้นได้กระทำผิดต่อกฎหมาย โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นเหตุโดยตรงให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การจะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจึงต้องครอบคลุมประกอบของความรับผิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าวด้วย การให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบใช้เงินค่าเสียหายที่จะไม่ใช้ผลโดยตรงจากการกระทำ จึงขัดต่อหลักกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

นอกจากนี้ โดยที่มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้อำนาจหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินได้โดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล ประกอบกับมาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ได้ยืนยันไว้ว่าคำสั่งให้ชำระเงินเป็นคำสั่งทางปกครอง การที่หน่วยงานของรัฐจะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินได้จึงต้อง



ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายต้องการ คือ เจ้าหน้าที่จะต้องกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และการกระทำละเมิดต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงจะทำให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งให้ชำระเงินได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือองค์ประกอบของความรับผิดชอบทางละเมิดอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายต้องการแล้ว คำสั่งให้ชำระเงินดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายและเป็นการสร้างภาระให้แก่เจ้าหน้าที่อันเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้งและอย่างร้ายแรง การคงไว้ซึ่งคำสั่งทางปกครองนั้นย่อมไม่อาจยอมรับได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ (โครงการลำดับที่ ๒๗) โดยสัญญากำหนดให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ (โครงการลำดับที่ ๒๖) โดยสัญญากำหนดให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งทั้งสองสัญญาดังกล่าว มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ควบคุมงาน และมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ ได้ตรวจสอบพบว่า ผลการเจาะหาความหนาของคอนกรีต ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๙/๒๕๔๕ จำนวน ๓ จุด ความหนาที่เจาะได้ คือ ๑๓.๕ เซนติเมตร (๐.๑๓๕ เมตร) ๑๔ เซนติเมตร (๐.๑๔ เมตร) และ ๑๔ เซนติเมตร (๐.๑๔ เมตร) จึงมีความหนาคอนกรีตเฉลี่ยเท่ากับ ๑๓.๘ เซนติเมตร (๐.๑๓๘ เมตร) ปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปจึงคิดเป็นจำนวน ๑.๒ เซนติเมตร (๐.๐๑๒ เมตร) (๐.๑๕ - ๐.๑๓๘) ส่วนสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๕ ผลการเจาะหาความหนาของคอนกรีต จำนวน ๓ จุด ความหนาที่เจาะได้ คือ ๑๓ เซนติเมตร (๐.๑๓ เมตร) ๑๓.๕ เซนติเมตร (๐.๑๓๕ เมตร) ๑๔.๕ เซนติเมตร (๐.๑๔๕ เมตร) จึงมีความหนาคอนกรีตเฉลี่ยเท่ากับ ๑๓.๗ เซนติเมตร (๐.๑๓๗ เมตร) ปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปจึงคิดเป็นจำนวน ๑.๓ เซนติเมตร (๐.๐๑๓ เมตร) (๐.๑๕ - ๐.๑๓๗) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบของสัญญา โดยในส่วนของความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น ตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องในขั้นตอนก่อนเทคอนกรีตของผู้รับจ้าง พบว่า การปูทรายรองพื้นคอนกรีตเป็นไปตามรูปแบบ



การตั้งแบบก่อนเทคอนกรีตเป็นไปตามรูปแบบ มีความหนาจากการวัดเท่ากับ ๐.๑๕ เมตร จึงอนุญาตให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดังกล่าว ในทางปฏิบัติผู้ควบคุมงานไม่สามารถเฝ้าดูการเทคอนกรีตจนเสร็จสิ้นของแต่ละโครงการได้เพราะมีการกีดกันที่ต้องปฏิบัติ ส่วนผลการเจาะความหนาคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการความหนา ๐.๑๕ เมตร นั้น อาจเกิดจากความหนาที่สุ่มเจาะแต่ละโครงการ มีเพียง ๓ หลุม จึงไม่สามารถยืนยันได้ทั้งหมดว่าเป็นความหนาทั้งโครงการตลอดความยาวถนน และกรณีความหนาที่ขาดหายไปช่วงระหว่าง ๐.๐๐๕ ถึง ๐.๐๑ เมตร นั้น อาจเกิดกรณีการยุบตัวของเนื้อคอนกรีตที่อาจจะมีส่วนผสมที่มีน้ำมาก เมื่อคอนกรีตเริ่มเซตตัว จึงเกิดการยุบตัวของความหนาคอนกรีตได้ หรืออาจจะเกิดกรณีรถบรรทุกคอนกรีตสำเร็จรูปล้อเหยียบทรายรองพื้นจนเกิดระดับไม่สม่ำเสมอ ทำให้ความหนาคอนกรีตคลาดเคลื่อนไปบ้างในบางช่วง ไม่มีเจตนาที่จะทำให้งานจ้างเหมาดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาหรือทำให้ราชการได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ควบคุมงานยังมีผลทดสอบคอนกรีตรับรองไว้ด้วย ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องภายหลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง พบว่า งานครบถ้วนถูกต้องประกอบด้วยมีผลการทดสอบคอนกรีต จึงได้ตรวจรับงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีความรู้ด้านงานช่าง ได้ออกไปตรวจงานจ้างเห็นว่า งานครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้ตรวจวัดความกว้าง ความยาว ความหนา พบว่าถูกต้องตามสัญญาประกอบด้วยมีผลการทดสอบคอนกรีตของช่าง จึงได้ตรวจรับงานนั้นไว้ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ชี้แจงทำนองเดียวกันว่า ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องภายหลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง พบว่า งานครบถ้วนถูกต้องประกอบด้วยมีผลการทดสอบคอนกรีต จึงได้ตรวจรับงานดังกล่าว ส่วนที่ผลการเจาะความหนาคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการ นั้น ได้ชี้แจงทำนองเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑

เมื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และเหตุผลที่อาศัยเป็นข้อสนับสนุนในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดชอบละเมิดแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีจำนวนบุคลากรที่จำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนหลายโครงการ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๔ ไม่ใช่ผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านงานช่าง แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจสอบความหนาคอนกรีตทั้ง ๒ สัญญาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นการสุ่มเจาะจำนวน ๓ จุด ปรากฏว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๘/๒๕๔๕ ปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไป จำนวน ๐.๐๑๒ เมตร (๑.๒ เซนติเมตร) ส่วนสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๐/๒๕๔๕ ปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปจำนวน ๐.๐๑๓ เมตร (๑.๓ เซนติเมตร) ซึ่งเป็นสัดส่วน



ความบกพร่องเป็นจำนวนน้อย ยากแก่การตรวจพบด้วยวิธีการทั่วไป ทั้งขนาดความหนาของพื้นคอนกรีตอาจมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามระยะเวลาและสภาพการใช้งาน โดยหากปรากฏข้อบกพร่องเช่นว่านี้ ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องหรือกล่าวเอากับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวได้เกิดการชำรุดเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการที่ปริมาณคอนกรีตขาดหายไปแต่อย่างใด อีกทั้งประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวได้จนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ดำเนินการควบคุมงานและทำการตรวจการจ้างไปตามศักยภาพของตนที่มีอยู่โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ในกรณีนี้แม้จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่นำไปพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือความรับผิดชอบทางวินัยด้านการคลังและงบประมาณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายดังกล่าวมิใช่ผลโดยตรงจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ กรณีจึงไม่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๖๖,๘๕๐ บาท และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินคนละ ๕๙,๓๐๐ บาท ให้แก่ทางราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๔/๒๕๖๔ ที่ อ.๓๑๑/๒๕๖๔ และที่ อ.๔๖๗/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารงบเดือนจากผู้บังคับบัญชา ได้เก็บเอกสารงบเดือนโดยนำไปเก็บไว้ที่สถานที่ของทางราชการซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเอกสารโดยเฉพาะและมีระบบรักษาความปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควร



แก่กรณีแล้ว และเมื่อได้นำไปเก็บรักษาไว้ในห้องพัสดุของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้เคลื่อนย้ายเอกสารไปเก็บที่อื่น จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียน ก็ไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจส่งมอบเอกสารให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสูญหายไปแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า การที่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายสูญหายไปนั้น เกิดจากกระทำการทุจริตของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบดำเนินการทั้ง ๗ ฉบับ อีกทั้ง ปรากฏตามพยานหลักฐานการโอนเงินของธนาคารที่ทำหน้าที่โอนเงินตามเช็ค ซึ่งเชื่อได้ว่ามีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามฎีกาทั้ง ๗ ฉบับ ให้กับผู้ขอเบิกจริง ซึ่งหากไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิกแล้ว ผู้ขอเบิกหน้าจะต้องร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรายใดร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินดังกล่าว นอกจากนั้น กรมบัญชีกลางยังให้การยอมรับว่า ได้พิจารณาตามเอกสารหลักฐานเท่าที่มีในสำนวนสอบสวน ซึ่งขณะพิจารณาไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารการจ่ายเช็คโอนเงินตามฎีกาทั้ง ๗ ฉบับ พฤติการณ์จึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีخذใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ทางราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการครู ช่วยราชการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (เดิม) ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำฎีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลรวม ๗ ฎีกา เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๕,๗๒๙.๕๐ บาท ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (งบเดือนใบสำคัญ) ตามฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าวไม่มีให้ตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการพอสมควรแก่กรณีตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือขาดการเอาใจใส่ที่จะทำให้เอกสารหลักฐานที่เก็บรักษาไว้เกิดสูญหายไปแต่อย่างใด และจากข้อเท็จจริงไม่อาจทราบได้ว่าเอกสารหายไปในช่วงระยะเวลาใด การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลังจากดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมัดเอกสารหลักฐานในแต่ละเดือนรวมกันไว้และใส่กล่องกระดาษและเขียนรายละเอียดแสดงไว้ข้างกล่องว่า “งบเดือน.....เขตการศึกษา ๑” แล้วนำไปจัดเก็บไว้ที่ห้องพัสดุซึ่งเป็นสถานที่ใช้จัดเก็บเอกสารหลักฐานงบเดือน ถือว่าได้ดำเนินการในหน้าที่โดยสมควรแก่กรณีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญตามฎีกาทั้ง ๗ ฉบับ นั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการขอใช้สิทธิเบิกดังกล่าว หลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้ว ได้จัดทำเรื่องวางฎีกาเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัด และเมื่อฎีกาที่วางต่อคลังจังหวัดได้รับอนุมัติแล้ว ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการจัดทำเช็คให้ผู้บังคับบัญชาลงนามสั่งจ่ายและจัดทำรายละเอียดของผู้ขอเบิกลงในแผ่นดิสก์ส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิเบิกหรือข้าราชการที่ขอเบิก แต่การเบิกจ่ายตามฎีกาดังกล่าวไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และในขั้นตอนของการโอนเงินเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ขอเบิกก็ไม่มีหลักฐานว่ามีการโอนเงินให้แก่ผู้ใด แต่เงินของหน่วยงานถูกเบิกถอนไป เมื่อการเบิกจ่ายตามฎีกาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น กรณีเป็นการจงใจกระทำละเมิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มจำนวนเป็นเงิน ๒๔๕,๗๒๙.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๒๔๕,๗๒๙.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ ๘/๒๕๔๖ เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องปฏิบัติและรับผิดชอบลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ นั้น ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รับคำร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องและใบเสร็จรับเงิน จากนั้นจึงนำเรื่องขออนุมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงการขออนุมัติฎีกาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จากนั้นจึงนำฎีกาขอเบิกเงินส่งคลังจังหวัด เมื่อได้รับการอนุมัติฎีกาจากคลังจังหวัดแล้ว จึงออกเช็คและลงทะเบียนคุมเช็คแสดงรายละเอียดการส่งจ่ายเช็คเสนอพร้อมฎีกาให้ผู้บังคับบัญชาลงนามส่งจ่าย ซึ่งมีนาย ข. เป็นผู้รับเช็คพร้อมฎีกาและรายละเอียดหน้าบ โดยนาย ข. จัดทำรายละเอียดของผู้ขอเบิกลงในแผ่นดิสก์ส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอเบิก ซึ่งแม้ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้นาย ส. ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บงบเดือนตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ ๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่และมีบันทึกเสนอขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทบทวนคำสั่ง และผู้ฟ้องคดีได้รายงานกรณีนาย ส. ไม่จัดเก็บงบเดือนต่อหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้วยแล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงทราบเรื่องที่นาย ส. ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บงบเดือนมาตั้งแต่ต้น แต่กลับไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือมอบหมายให้บุคคลใดจัดเก็บ อีกทั้งยังได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีนำไปเก็บรักษาไว้ในห้องพัสดุของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารงบเดือนจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บเอกสารงบเดือนโดยนำไปเก็บไว้ที่สถานที่ของทางราชการซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเอกสารโดยเฉพาะและมีระบบรักษาความปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว และเมื่อได้นำไปเก็บรักษาไว้ในห้องพัสดุ



ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้เคลื่อนย้ายเอกสารไปเก็บที่อื่น จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียน ก็ไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมไม่อาจส่งมอบเอกสารให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสูญหายไปแต่อย่างใด ซึ่งการที่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายสูญหายไปก็รับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบดำเนินการทั้ง ๗ ฉบับ แต่อย่างใด โดยเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่สูญหายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ดำเนินการแจ้งความและดำเนินคดีเฉพาะกับนาง บ. ในข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๗๖๓๙/๒๕๕๕ ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี และปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวนว่า นาง บ. ได้กระทำการทุจริตโดยนำเอาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ไม่มีให้ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาดำเนินการเบิกจ่ายใหม่ซ้ำอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีการโอนเงินซึ่งมียอดเงินตรงกับฎีกาเบิกจ่ายเข้าบัญชีของนาง บ. โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมในการทุจริตด้วยแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โอนเงินตามเช็คแล้ว น่าเชื่อว่ามี การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามฎีการวม ๗ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๒๔๕,๗๒๙.๕๐ บาท ให้กับผู้ขอเบิกจริง ซึ่งหากไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้กับข้าราชการบำนาญหรือโรงเรียนผู้ขอเบิกแล้ว ผู้ขอเบิกน่าจะต้องร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรายใดร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังให้การยอมรับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาตามเอกสารหลักฐานเท่าที่มีในสำนวนสอบสวน ซึ่งขณะพิจารณาไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารการจ่ายเช็คโอนเงินตามฎีกาทั้ง ๗ ฉบับ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๒๔๕,๗๒๙.๕๐ บาท และคำวินิจฉัย



อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๖๔)

บทบัญญัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนาที่จะให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายหาอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่ คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้เท่านั้น โดยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าการออกคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิที่มีตามกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าการอนุมัติดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานของรัฐก็อาจใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนคำสั่งที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ และเจ้าหน้าที่ย่อมสามารถอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ หากไม่มีการอุทธรณ์หรือนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวย่อมเป็นที่สิ้นสุดไม่อาจนำมาโต้แย้งได้อีก นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐก็อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่คืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ เนื่องจากเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถเรียกคืนได้ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึงมิใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้หากการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีก็ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ได้เลย หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดดังกล่าวได้ โดยปัญหาเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งโดยไม่มีอำนาจหรือ



นอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลยกขึ้นมาวินิจฉัยได้

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ว ตำแหน่งนิติกร ๘ว กองวิชาการและแผนงาน สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตามคำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ ๑๔/๒๕๕๔ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญไปราชการ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาขอยืมเงินจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่ ๒๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจพบว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามข้อ ๔ นิยามคำว่า “การฝึกอบรม” และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และมีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าลงทะเบียนดังกล่าว เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินคืนเต็มจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ ๔๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ ๒ ซึ่งอบรม

